

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 212/2532 อัยการ แขวง สงขลา
นาย จิรยุทธ แซ่จิว กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 14, มาตรา 16, มาตรา 38 ทวิ

ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 16 อธิบดีกรมสรรพสามิตมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือตัวแทนออกหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 สำหรับขนส่งสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดไว้โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนส่งสุราตามมาตรา 14 การที่จำเลยซื้อเบียร์จำนวน 2,400 ขวดจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราและผู้ได้รับใบอนุญาตได้ออกหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 ให้จำเลยโดยเขียนชื่อผู้ซื้อซึ่งจำเลยเป็นผู้บอกไม่ตรงกับความเป็นจริงและไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวจะมีตัวตนจริงหรือไม่ จึงถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด ไม่มีผลให้หนังสือสำคัญดังกล่าวเป็นเสมือนหนึ่งใบอนุญาตขนส่งสุรา จำเลยจึงมีความผิดฐานขนส่งสุราโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 14, 38 ทวิ และพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 8

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันขนส่งสุราจำนวน 1,512 ลิตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขนส่งสุราจากเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 14, 38 ทวิ ฯลฯ จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระ

ราชบัญญัติสุรา ปรับคนละ 15,120 บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันขนสุรา (เบียร์) 200 ลัง บรรจุขวด 2,400 ขวด จากอำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาไปส่งให้แก่นายพันธ์ หรือนางกริบ นิลพันธ์ ที่ตลาดอำเภอ ระโนดจังหวัดสงขลา เมื่อเวลาประมาณ 16 นาฬิกา โดยมีใบอนุญาตขนสุราตาม เอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.4 กำกับไปกับสุราดังกล่าวด้วย ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยควมมีว่า เอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.4 เป็นใบอนุญาตขนสุราที่กำกับมากับสุราซึ่งจำเลยทั้งสาม ร่วมกันขนมาโดยชอบหรือไม่เห็นว่าตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 16 ได้กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพสามิต มีอำนาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุรา ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราออกจากสถานที่ ขายสุราของตนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด หนังสือสำคัญเช่นนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็น ใบอนุญาตขนสุราดังกล่าวในมาตรา 14ตามเงื่อนไขนั้น ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมสรรพ สามิตก็ได้ออกประกาศกรมสรรพสามิตตามเอกสารหมาย จ.5 และ จ.6 มีใจความ เกี่ยวกับการขนสุราที่ผลิตภายในประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตดังกล่าวมีอำนาจออก หนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 และแบบ ส.1/42 ก. สำหรับขนสุราออกจากสถานที่เพื่อ ขายสุราของตนได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดที่ตั้งร้านขายสุราของตนเท่านั้น หนังสือ สำคัญทั้งสองแบบจะต้องนำไปประทับตราและลงลายมือชื่อ หรือประทับตราลายมือ ชื่อของเจ้าพนักงานสรรพสามิตก่อน สำหรับหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 ก. ซึ่งใช้ สำหรับการขนสุราเป็นจำนวนรวม โดยยังไม่ทราบว่าจะแยกส่งให้แก่ร้านขายปลีก แห่งใดเท่าใดนั้นไม่เกี่ยวกับคดีนี้ คงมีปัญหเฉพาะแบบ ล.1/42 ซึ่งประกาศดังกล่าว ระบุให้มีสามตอน ตอนกลางสำหรับใช้ควบคุมกำกับไปกับสุราที่ขน ตอนปลายให้ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบในวันสิ้นเดือน ส่วนตอนต้นที่ติดต้นข้าว

ให้เก็บรักษาไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบเมื่อต้องการ เห็นว่าหนังสือสำคัญแบบ ส.1/42 นี้ ทางราชการกรมสรรพสามิตได้มอบให้แก่ผู้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 เพื่อให้บุคคลดังกล่าวหรือตัวแทนมีอำนาจออกหนังสือสำคัญดังกล่าวสำหรับขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได้ และหนังสือสำคัญเช่นว่านี้ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุรา ดังนั้นการออกหนังสือสำคัญในแบบ ส.1/42 จะต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิตดังกล่าวข้างต้น จึงจะถือว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสุรา มาตรา 16 อันจะมีผลให้หนังสือสำคัญนั้นถือเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตขนสุราตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนั้นการที่ต้องกรอกข้อความในแบบ ส.1/42 ตามความเป็นจริง ยังเพื่อประโยชน์ของรัฐในการจัดเก็บภาษีสรรพากรดังกล่าวเบิกความของนายเจริญ ปรพันธ์ พยานจำเลยซึ่งเป็นสรรพสามิตจังหวัดสงขลาด้วย ดังนั้นการที่จำเลยขนสุรา (เบียร์) จากอำเภอหาดใหญ่ มาส่งให้นายพันธ์ นางกริบ นิลพันธ์ แต่ใบอนุญาตขนสุราตามแบบ ส.1/42 เอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 กลับระบุชื่อผู้ซื้อเป็นนายเส็ง นายประสิทธิ์ นายวิจิตและนายมิตร ตามลำดับโดยไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ที่ใด จะมีตัวตนจริงหรือไม่เช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าใบอนุญาตดังกล่าวเป็นใบอนุญาตขนสุรา (เบียร์) ที่จำเลยทั้งสามขนมา และแม้จะฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยชื่อเบียร์ จำนวน 2,400 ขวด จากห้างหุ้นส่วนจำกัดปักข์ใต้ทวีกิจ และนายณรงค์ได้ออกใบอนุญาตขนสุราโดยเขียนชื่อผู้ซื้อซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 ดังที่จำเลยนำสืบการกระทำดังกล่าวก็เป็นการกรอกข้อความในการออกหนังสือสำคัญในแบบ ส.1/42 ไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนด จึงไม่มีผลให้หนังสือสำคัญในแบบ ส.1/42 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 ถือเสมือนหนึ่งใบอนุญาตขนสุรา (เบียร์) ของกลางที่จำเลยทั้งสามร่วมกันขนมาที่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>